單元 12　民事權利的法律保障

公民與社會　重點筆記

一、契約自由與契約正義



相關重點

這一節的考法是給一段「政府立法介入私人契約」的情境，問它反映什麼議題。答題的骨架只有一句：**形式上的契約自由，在雙方談判地位不對等時未必公平，所以國家以法律限制契約自由，追求實質的契約正義。**因此「政府修法規定平台外送員的最低報酬」「要求招聘公告揭露薪資範圍」不是破壞私法自治，而是**私法自治的範圍及其限制**。反過來，把「基於契約自由，政府不得介入」當答案，通常是誘答。

二、勞動關係的法律保障

- 勞雇之間的談判地位不對等，因此《勞動基準法》規定**最低勞動條件**，勞雇雙方另行約定的條件**不得低於**本法規定，違反者該部分無效。基本項目包括：工資不得低於**最低工資**（現行已依《最低工資法》審議公告，用語由「基本工資」改為「最低工資」）、正常工時每日不超過 8 小時、每週不超過 40 小時，以及每七日中應有二日休息（一例一休）。
- **救濟途徑比實體條件更常考：**勞工認為雇主違反勞動法令，可向勞工主管機關**申訴**並請求**勞動檢查**；與雇主發生權利事項或調整事項的爭議，可依《勞資爭議處理法》申請**調解**、仲裁或裁決。
- 近年出現的新議題是**平台工作者**：判斷是僱傭還是承攬，看的是有沒有**從屬性**—— 是否受平台指揮監督、能否自主決定工作方式與時間。

三、財產權與所有權



相關重點

物權與債權的差別是這一節最穩定的考點：**物權對物直接支配、可對任何人主張；債權只能對特定的相對人主張。**租約到期後房客不搬，房東是以**所有權人**的地位請求返還房屋（物上請求權），不是只能依租約請求。另外要記得，權利行使有界限：所有權人不能以損害他人為主要目的行使權利（**禁止權利濫用**），例如故意搭圍籬阻擋鄰地通行。

四、身分關係與財產

- **夫妻財產制。**夫妻未以契約約定者，**以法定財產制為其夫妻財產制**。法定財產制下，夫妻的財產分為婚前財產與婚後財產，各自所有、各自管理使用收益處分，債務也各自負擔。
- **剩餘財產差額分配請求權。**法定財產制關係消滅時（離婚、一方死亡或改用其他財產制），雙方**婚後財產**扣除婚姻關係存續中所負債務後如有剩餘，其差額應**平均分配**。但**因繼承或其他無償取得的財產**與**慰撫金**不列入分配—— 這是近年考過的關鍵但書，例如婚前由父母贈與的車輛就不必分配。分配顯失公平時，法院得調整或免除。

五、繼承制度



相關重點

繼承是這一單元近三年學測連續命中的部分，兩個陷阱要特別記住。第一，**代位繼承只適用於第一順位**：兄弟姊妹先於被繼承人死亡時，其子女不能代位繼承，因此可能出現「有親屬同住扶養、卻仍屬無人繼承而歸國庫」的結果。第二，**遺囑自由有底線**：遺囑可以不平均分配遺產，但不能侵害**特留分**；被侵害的繼承人要自己主張扣減，法院不會主動調整。至於「限定繼承」，現行法已是當然的效果—— 繼承人對被繼承人的債務，本來就只以因繼承所得遺產為限負清償責任，不必再向法院聲明。